

1500772-60.2021.8.26.0483

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL MEDEIROS

Comarca: Presidente Venceslau

Foro: Foro de Presidente Venceslau

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... revelou que o réu seja pessoa envolvida com o tráfico, pois além de não comprovar os meios que utiliza para sobreviver, o que me leva a crer que tenha feito do tráfico o seu meio de vida, os policiais civis inquiridos em juízo, sob o crivo do contraditório, afirmaram que detinham prévios informes (denúncias anônimas) que Jean realizava o tráfico, como também ameaçava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Venceslau

Foro de Presidente Venceslau

1ª Vara

Av. Faustino Rodrigues Azenha, 1500, Presidente Venceslau-SP - cep 19400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500772-60.2021.8.26.0483 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500772-60.2021.8.26.0483

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2287450/2021 - DEL.SEC.PRES.VENCESLAU PLANTÃO, 20948779 - DEL.SEC.PRES.VENCESLAU

PLANTÃO, 1991/21/624 - DEL.SEC.PRES.VENCESLAU PLANTÃO, 2287450 - DEL.INV.GER. PRES

VENCESLAU, 1991/21/624 - DEL.INV.GER. PRES VENCESLAU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN DUARTE SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL MEDEIROS

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal em face de JEAN DUARTE SILVA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia:

"Consta dos incluídos autos de inquérito policial que, no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 06h00min, na Rua Mateus Belchior, nº. 135, Jardim Esperança, nesta cidade e Comarca de Presidente Venceslau, JEAN DUARTE SILVA, mantinha em depósito, 02 (dois) invólucros da substância popularmente conhecida como "crack", com peso líquido aproximado de 10,36 gramas e 01 (um) invólucro de cocaína, com peso líquido aproximado de 9,01 gramas, para fins de mercancia, conforme auto de apreensão de

fl. 13, laudo de constatação provisória do entorpecente de fls. 23/26, laudo pericial de fls. 83/85 e imagens de fls. 14/21.

Segundo apurado, policiais civis detinham prévias informações de que JEAN estaria realizando o tráfico de entorpecente nesta urbe, bem como estaria ameaçando usuários por dívidas do tráfico, razão pela qual pleitearam pela realização de busca e apreensão domiciliar nos autos de nº. 1500767-38.2021.8.26.0483, autorizado pelo juízo da 1ª Vara Judicial.

Por ocasião da busca, encontraram 2 (dois) invólucros de crack e um invólucro de cocaína, que estavam no interior do armário da cozinha e no vaso sanitário da residência.

Além do entorpecente, foi encontrada uma balança de precisão utilizada para a separação da droga em pequenas porções. A quantidade, a natureza, a forma de acondicionamento das drogas, as denúncias pretéritas relacionada ao comércio de entorpecentes no local e as circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam que o denunciado praticava o tráfico de drogas."

O réu foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva (fls. 58/61).

A denúncia de fls. 98/99, veio acompanhada com os autos de Inquérito Policial.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia as fls. 123/125.

A denúncia foi recebida em 15 de dezembro de 2021 (fls. 131/133).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o acusado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

De sua parte, a defesa apresentou teses benéficas em favor do réu (fls. 194/204). É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido procede.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 01/03, Boletim de Ocorrência de fls. 08/10, Autos de Exibição e Apreensão de fls. 13 e 27, laudos periciais de fls. 83/85 e 93/95, bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

Interrogado na fase policial, o acusado disse "que as drogas apreendidas em sua residência são de sua propriedade. Todavia não aliena drogas, mas são para uso próprio. De fato, atirou a droga no vaso sanitário pois ficou com medo de ser preso. A balança de precisão também era sua, mas de fato pesava as drogas que comprava para não ser enganado quanto ao peso. Faz aproximadamente 60 dias que se mudou para essa cidade." (fls. 07).

Em juízo, o acusado confessou os fatos (cf. mídia SAJ).

A testemunha Renato Estevan Sanches Buranello, na fase policial, contou que "há aproximados quinze dias recebeu na Delegacia uma pessoa, que solicitou fosse mantido sua identidade em sigilo, qual informou que um parente seu estava sendo ameaçado por dívida de drogas. Dois foram os atendimentos nesse sentido. Em uma segunda oportunidade disse que tal pessoa que estaria ameaçando tinha o prenome de Jean e residiria na rua Matheus Melchior, nesta cidade. Diante disso passou a investigar os fatos, tendo identificado o autor como sendo Jean Duarte Silva, bem como que veio da cidade catarinense de Camboriú há algum tempo, meses. Tinha também um gol de cor vermelha. Conseguiu informações de que realmente estaria alienando drogas em sua residência. Movimentava-se muito com o veículo, o que lhe chamou a atenção, principalmente deslocamentos para fora da cidade. Nesse sentido, dadas as peculiaridades, características da atividade criminosa da alienação de drogas, informou a Autoridade Policial com vistas a buscas no local. Após encaminhado o pedido e deferido pelo Poder Judiciário (Processo 1500767-38.2021.8.26.0483 - da Primeira Vara da Comarca), fizeram-se presentes no local dos fatos, vale dizer, casa de número 135 da rua acima descrita. Tão se apresentaram, exibiram a autorização da Justiça, comunicando ao autor e sua companheira, prenome Thais, passaram a revistar o interior da residência. O policial civil Aroldo localizou no interior do vaso sanitário um invólucro plástico contendo crack em seu interior. Tal substância havia sido atirada ao vaso para descarte e, assim, evitar a

materialidade dos fatos. Já o investigador Eduardo localizou no interior de uma caixa de óculos uma porção de substância branca, aparentemente cocaína, e outra pedra de crack, ambas acondicionadas em invólucros plásticos diversos. Estavam na cozinha. Eduardo também localizou uma pequena balança de precisão na cozinha, utilizada para pesagem de drogas de forma mais precisa. Assim, a denúncia inicial se confirmou, havendo, dadas as apreensões e informação previa, podendo assim indicar, sem vacilar, que as drogas se destinavam à nefasta mercancia." (fls. 05). A testemunha e policial civil Aroldo Xavier Bezerra, "narrou que soube por intermédio do investigador Renato, que pessoa estaria alienando drogas no Jardim Esperança, bem como ameaçando usuários em face de dívida. Efetuado o levantamento de local, com indícios apontados por Renato, inclusive que teriam vindo da cidade de Balneário Camboriú-SC. Informada, a Autoridade Policial representou junto ao Poder Judiciário por buscas na localidade. a medida foi deferida (Processo 1500767-38.2021.8.26.0483 - da Primeira Vara da Comarca), e com seus colegas se fizeram presentes no local dos fatos. Exibiram a autorização da Justiça, comunicando ao autor e sua companheira e passaram a revistar o interior da residência. O depoente localizou no interior do vazo sanitário um invólucro plástico contendo crack em seu interior, que ali havia sido atirada para evitar a comprovação da existência da droga e conseqüentemente o tráfico. O Investigador Eduardo localizou no interior de uma caixa de óculos, que estava no interior de uma gaveta de um armário na cozinha, uma porção de substância branca, aparentemente cocaína, e outra pedra de crack, ambas acondicionadas em invólucros plásticos diversos. Eduardo localizou, ainda, uma pequena balança de precisão na cozinha, utilizada para pesagem de drogas de forma mais precisa. Diante da confirmação da denúncia, dadas as características do fato, pode afirmar, sem dúvidas, que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico." (fls. 06).

Em juízo, as testemunhas Renato Estevan Sanches Buranello e Aroldo Xavier Beserra corroboraram a versão apresentada na fase policial (cf. mídias SAJ).

Os relatos proferidos pelas testemunhas são harmônicos e coerentes e estão amparados pelos demais elementos de provas colhidos nos autos. Ademais, não foi apresentada razão plausível para se desacreditar os referidos depoimentos, de forma a explicar a razão pela qual seus autores mentiriam em juízo com o fim de incriminar inocentes. Disto se depreende a necessidade de se conceder credibilidade à prova oral em análise:

"Prova - palavra de policial - validade - inexistência de provas no sentido de que estivesse faltando com a verdade, no intuito de incriminar inocente - Testemunho, ademais, prestado sob o crivo do contraditório". (TJ/SP - AP 990091314491 - Rel. Machado de Andrade - 6ª Câmara Criminal - j. 03.12.09).

"Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido." (JTJ 208/273).

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/275).

Assim, a confissão do réu está de acordo com os demais elementos de prova dos autos, não havendo nada que a infirme ou lhe abale a credibilidade, razão pela qual não pode ser desprezada. Portanto, presume-se que a confissão do réu foi sincera, livre e espontânea, caracterizando prova que permite o desate condenatório.

Como já decidiu a jurisprudência:

"A confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica a sua recusa." (TACRIM-SP-AP-Rel. Walter Tintori- RJD 12/112).

Ressalto que o fato do réu não estar efetivamente comercializando a droga não afasta a configuração do crime de tráfico, em análise. A respeito:

Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo substância estupefaciente -

Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda - Caracterização. Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de "trazer consigo". (TJ-SP - APL: 00666514620128260114 SP 0066651-46.2012.8.26.0114, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 30/01/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/02/2014).

Ainda que se considerasse a possibilidade de o acusado ser usuário de drogas, a condição de usuário não é inconciliável com a traficância, pois não é incomum usuários traficarem para sustentar o próprio vício e ainda obter algum lucro. Sob este parâmetro vale colacionar as decisões:

"Tráfico. Absolvição. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Desclassificação. Inviável - A condição de usuário não exclui a mercancia ilícita. Impossível maior aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas - Pena e regime mantidos. Recurso Improvido. - grifei - (TJ-SP - APL: 75984020118260286 SP 0007598-40.2011.8.26.0286, Relator: Aguinaldo de Freitas Filho, Data de Julgamento: 05/07/2012, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/07/2012, grifei).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP: RJTJSP 101/498).

Desta forma, demonstrada a materialidade e a autoria do crime de tráfico, e ausentes circunstâncias que excluam o crime, a condenação é medida que se impõe. Passo à dosimetria das penas.

Analisadas as circunstâncias judiciais dos arts. 59, do Código Penal e 42 da lei 11.343/06, fixo a pena base em 1/6 acima do no mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, eis que o acusado ostenta maus antecedentes (fls. 52/55). Além disso, a natureza da droga em poder do réu (laudo toxicológico definitivo - fls. 83/85 - "Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e , foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)", tem poder destrutivo bem acima daquelas normalmente encontradas, revelando consequências devastadoras para o bem jurídico protegido pela lei, no caso a saúde pública.

Segundo o entendimento sumulado do STJ: "Súmula 636 - A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. (Súmula 636, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 27/06/2019)".

Na segunda fase, não há agravantes genéricas. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd' do Código Penal). Assim, reduzo as penas em 1/6, passando para 05(cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, cada qual no mínimo legal.

Não é caso, outrossim, de aplicação da causa de redução prevista no § 4º, do artigo 33 da lei em comento, pois, conforme fundamentado acima, os maus antecedentes e a qualidade da droga de droga apreendida impedem a benesse legal. Além disso, a prova dos autos revelou que o réu seja pessoa envolvida com o tráfico, pois além de não comprovar os meios que utiliza para sobreviver, o que me leva a crer que tenha feito do tráfico o seu meio de vida, os policiais civis inquiridos em juízo, sob o crivo do contraditório, afirmaram que detinham prévios informes (denúncias anônimas) que Jean realizava o tráfico, como também ameaçava usuários em razão de dívidas de drogas.

Aliás, sentença prolatada por este magistrado, em caso semelhante, foi confirmada pela Instância Superior, valendo-se destacar do voto da Relatora o seguinte trecho: "Inviável a aplicação do redutor estabelecido no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, conforme busca a Defesa; embora o apelante seja primário e não possua maus antecedentes, pelas circunstâncias em que se deu o flagrante restou comprovado que o réu estava no local (no caso, mantinha drogas em sua residência) comercializando drogas, bem como restou claro que se dedicava a traficância, ante a quantidade, a natureza e o modo como os estupefacientes estavam embalados,

demonstrado, portanto, que Edson se dedicava exclusivamente ao tráfico de drogas, inclusive, não possuía ocupação lícita.

Ademais, reitere-se: a Lei de Drogas faculta (grifo nosso) ao magistrado sem obrigar a concessão do redutor, estando ele livre ainda para estabelecê-lo no patamar que entender adequado, diante da análise do caso concreto, respeitando-se o princípio da individualização da pena. E no caso não cabia a aplicação da benesse em razão das características do crime apurado, que se revelou típico de quem se dedica às atividades criminosas, deixando, assim, de preencher um dos requisitos do citado dispositivo.

Ora, ainda que não se tenham provas exatas, inconcussas, sobre a organização criminosa à qual pertencia, evidente que para vender e negociar drogas em qualquer lugar, o acusado deveria necessariamente estar inserido na estrutura da criminalidade estabelecida naquela região, ressabido que não há, ainda, 'livre concorrência' na venda de drogas. E não se trata aqui de suposição ou mera conjectura, pois é de conhecimento público a disputa de pontos de venda de drogas entre organizações criminosas rivais. Notório que a atividade da traficância assumiu características de negócio, sendo hoje fonte de renda do crime organizado, até porque os responsáveis pela estruturação da venda de drogas controlando as etapas de produção, transporte e acondicionamento não confiariam a entrega a consumidor final a uma pessoa que não gozasse da confiança deles, ou que não tivesse com eles algum vínculo (grifo nosso)" (TJSP, Apelação nº 0004504-02.2016.8.26.0483 -Voto nº 10666. Relatora Ivana David).

Torno essa pena definitiva ante a ausência de elementos modificadores.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu JEAN DUARTE SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena privativa de 05(cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, cada qual no mínimo legal.

O regime de cumprimento de pena será o fechado em razão da quantidade de pena aplicada e dos motivos que não permitiram a incidência da causa de diminuição da pena.

Diante da periculosidade concreta da ação criminosa, e considerando que continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública e a repressão ao tráfico de drogas, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do réu.

Assim, deverá recorrer, caso queira, custodiado. Os fundamentos externados para negar o redutor também confirmam a necessidade da manutenção da segregação cautelar. Recomende-se o réu no cárcere.

Decreto, por fim, o perdimento dos bens e valores apreendidos nos autos em favor da União, já que se presumem produtos do tráfico, conforme expressa disposição legal do art. 63, caput e §1º, da Lei nº 11.343/06.

Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 647 da repercussão geral (STF, Recurso Extraordinário 638491, Plenário, 17/5/2017), por maioria e nos termos do voto do Relator, deu provimento ao recurso, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou tese nos seguintes termos:

"É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal".

Oportunamente, esgotadas as vias ordinárias, expeça-se o necessário para o efetivo cumprimento da sanção imposta, arquivando-se o feito com as cautelas devidas.

P.I.C.

Presidente Venceslau, 01 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA